

ORDENANZA Nro. 09/2.022 J.M.

POR LA CUAL SE MODIFICAN LOS ARTÍCULOS 1º, 5º Y 6º DE LA ORDENANZA Nro. 23/93 J.M. "POR LA CUAL SE ESTABLECE REGLAMENTACIÓN SOBRE PATIOS BALDÍOS Y DETERMINA PRECIOS POR SERVICIOS MUNICIPALES DE LIMPIEZA Y ESCALA DE MULTAS POR EL INCUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES" Y SE DEROGAN LOS ARTÍCULOS 1º Y 2º DE LA ORDENANZA 07/2.020 J.M. "POR LA CUAL SE MODIFICA EL ARTÍCULO 5º Y 8º, SE AMPLÍA EL ART. 6º DE LA ORDENANZA Nro. 23/93 J.M.".-

Ciudad del Este, 4 de abril de 2.022.-

VISTO: El Mensaje Nro. 59/2022 por la que se presenta el Proyecto de Ordenanza "POR LA CUAL SE MODIFICA EL ARTÍCULO 1º, 5º 6º, MODIFICA Y AMPLÍA EL ART. 6º DE LA ORDENANZA Nro. 23/1.993 "POR LA CUAL SE ESTABLECE REGLAMENTACIÓN SOBRE PATIOS BALDÍOS Y DETERMINA PRECIOS POR SERVICIOS MUNICIPALES DE LIMPIEZA Y ESCALA DE MULTAS POR EL INCUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES", y;

CONSIDERANDO: Que, la Ley Nro. 3.966/10 Orgánica Municipal, en su art. 36 dispone: "La Junta Municipal tendrá las siguientes atribuciones: a) sancionar ordenanzas, resoluciones, reglamentos en materias de competencia municipal; (...). En su art. 38 dicta: "La iniciativa de proyectos de Ordenanzas corresponde a los miembros de la Junta Municipal, al Intendente Municipal y a los ciudadanos por iniciativa popular, en la forma establecida en esta Ley. (...)". Y, en su art. 39 reza: "Los proyectos de Ordenanzas y de Resoluciones serán remitidos por el plenario de la Junta Municipal para estudio y dictamen de las comisiones asesoras. Concluido el estudio, será devuelto al plenario para su consideración".-

Que, el mismo cuerpo legal citado, reza en su art. 12, que las municipalidades tendrán las siguientes funciones: "En materia de ambiente: a. la preservación, conservación, recomposición y mejoramiento de los recursos naturales significativos; b. la regulación y fiscalización de estándares y patrones que garanticen la calidad ambiental del municipio".-

Que, haciendo un análisis minucioso del proyecto de Ordenanza, y las consideraciones de la exposición de motivos, esta Comisión destaca la importancia que supondrá la aplicación de la misma, ya que es imperante para el municipio contar con herramientas de control y coerción sobre sus habitantes a fin de garantizar el bienestar y un ambiente saludable en la medida de sus competencias.

Que, este cuerpo legislativo ha aprobado la Ordenanza N° 07/2020 J.M. "POR LA CUAL SE MODIFICA EL ARTÍCULO 5º Y 8º, SE AMPLÍA EL ART. 6º DE LA ORDENANZA N° 23/1993 "POR LA CUAL SE ESTABLECE REGLAMENTACIÓN SOBRE PATIOS BALDÍOS Y DETERMINA PRECIOS POR SERVICIOS MUNICIPALES DE LIMPIEZA Y ESCALA DE MULTAS POR EL INCUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES".-

Que, en tal sentido, es necesario incluir la Ordenanza citada en el párrafo anterior en el acápite del proyecto de Ordenanza estudiada, debiendo ser: POR LA CUAL SE MODIFICAN EL ARTÍCULO 1º DE LA ORDENANZA 23/93 J.M. "POR LA CUAL SE ESTABLECE REGLAMENTACIÓN SOBRE PATIOS BALDÍOS Y DETERMINA PRECIOS POR SERVICIOS MUNICIPALES DE LIMPIEZA Y ESCALA DE MULTAS POR EL INCUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES" Y LOS ARTÍCULOS 1º Y 2º DE LA ORDENANZA 07/2.020 J.M. "POR LA CUAL SE MODIFICA EL ARTÍCULO 5º Y 8º, SE AMPLÍA EL ART. 6º DE LA ORDENANZA Nro. 23/93 J.M.".-

Aprobado el dictamen de la Comisión de Legislación, en Sesión Ordinaria de fecha 4 de abril del año 2.022, Según Acta Nro. 23; por tanto:

LA JUNTA MUNICIPAL DE CIUDAD DEL ESTE
REUNIDA EN CONCEJO
ORDENA



Artículo 1º.- APROBAR, el proyecto de Ordenanza "POR LA CUAL SE MODIFICA EL ARTÍCULO 1º, 5º 6º, MODIFICA Y AMPLÍA EL ART. 6º DE LA ORDENANZA Nro. 23/1.993 "POR LA CUAL SE ESTABLECE REGLAMENTACIÓN SOBRE PATIOS BALDÍOS Y DETERMINA PRECIOS POR SERVICIOS MUNICIPALES DE LIMPIEZA Y ESCALA DE MULTAS POR EL INCUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES".-



Alba Petrona Herrera
Presidenta J.M.
C.D.E.

CORRESPONDE A LA ORDENANZA Nro. 009/2.022 J.M.

INCUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES" con las siguientes modificaciones en su redacción que quedan de las siguientes formas:

"POR LA CUAL SE MODIFICAN LOS ARTÍCULOS 1º, 5º y 6º DE LA ORDENANZA 23/93 J.M. "POR LA CUAL SE ESTABLECE REGLAMENTACIÓN SOBRE PATIOS BALDÍOS Y DETERMINA PRECIOS POR SERVICIOS MUNICIPALES DE LIMPIEZA Y ESCALA DE MULTAS POR EL INCUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES" Y SE DEROGAN LOS ARTÍCULOS 1º Y 2º DE LA ORDENANZA 07/2020 J.M. "POR LA CUAL SE MODIFICA EL ARTÍCULO 5º Y 8º, SE AMPLÍA EL ART. 6º DE LA ORDENANZA N° 23/93 J.M.-

Artículo 1º.- Son considerados patios baldíos los terrenos de cualquier dimensión, de dominio público o privado que cuenten o no con edificaciones sólidas, huerto o instalación de cualquier índole que requiera de cuidados especiales".-

Artículo 5º.- Los propietarios de terrenos baldíos serán debidamente notificados en forma directa o por edictos en caso de domicilio desconocido para que procedan a la limpieza de sus terrenos, emplazándolos por 7 (siete) días hábiles para el cumplimiento de lo dispuesto".-

Artículo 6º.- En caso de constatarse omisión a la disposición formalizada por la normativa, cumpliéndose el plazo establecido en el artículo anterior, dicha inacción implicará su tácito consentimiento que autorizará a la Institución Municipal el ingreso dentro de la propiedad para efectuar la limpieza del patio con cargo al propietario e incorporar en concepto de tasa en el impuesto inmobiliario.-

MULTAS: Por el incumplimiento de limpieza del inmueble, establecida en la presente norma, serán aplicadas las sanciones conforme al grado de riesgo que generen al medio físico-ambiental y a la salud de la población.

Se establece la multa de 75 (setenta y cinco) jornales mínimos diarios a todos aquellos propietarios, encargados, ocupantes de propiedades particulares que incumplan la Ordenanza 23/93 J.M. Todos los propietarios, encargados u ocupantes deberán mantener los inmuebles de su propiedad libre de malezas, neumáticos en desuso, chatarras y cualquier tipo de residuos que puedan ser fuente de acumulación de agua y criadero de insectos vectores.-

Los servicios de limpieza quedan establecidos por un porcentaje del jornal mínimo diario vigente:

a) Terrenos de 360 m2 con cobertura de malezas y topografía de planicie; 3 % (tres por ciento) del jornal mínimo por metro cuadrado.-

b) Terrenos de 360 m2 con cobertura de malezas, presencia de afloramiento de rocas y presencia de otros objetos en desuso; 5 % (cinco por ciento) del jornal mínimo por metro cuadrado.

c) Terrenos de 360 m2 con cobertura de malezas con formación de masa líquida, suelo de estructura baja, presencia de otros objetos en desuso; 6 % (seis por ciento) del jornal mínimo por metro cuadrado.-

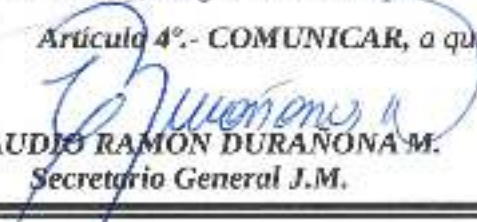
d) Terrenos de 360 m2 con vivienda, cobertura de malezas, chatarra, neumáticos y otros objetos en desuso; 7% (siete por ciento) del jornal mínimo por metro cuadrado.-

e) En propiedades con las características estructurales y de la densidad de malezas, existencia de residuos de diferentes tipos (chatarras, neumáticos, latas, botellas y otros residuos contaminantes del medio ambiente y que, para su limpieza y disposición final, requieran el empleo de maquinarias pesadas, tractor, camiones tumbas, motopala y personales operarios, el costo fijado será de 8 % (ocho por ciento) del jornal mínimo por metro cuadrado.-"

Artículo 2º.- DERÓGANSE, los artículos 1º y 2º de la Ordenanza N° 07/2020 J.M. "POR LA CUAL SE MODIFICA LOS ARTÍCULOS 5º Y 8º, SE AMPLÍA EL ART. 6º DE LA ORDENANZA N° 23/1993 J.M. "POR LA CUAL SE ESTABLECE REGLAMENTACIONES SOBRE PATIOS BALDÍOS Y DETERMINA PRECIOS POR SERVICIOS MUNICIPALES DE LIMPIEZA Y ESCALA DE MULTAS POR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES".-

Artículo 3º.- REMITIR, al Ejecutivo Municipal a los efectos de lo dispuesto en el art. 41 de la Ley N° 3966/10 Orgánica Municipal.-

Artículo 4º.- COMUNICAR, a quienes corresponda y cumplido archivar.-


CLAUDIO RAMON DURANONA M.
Secretario General J.M.




ABG. PEDRO ACUÑA
Presidente J.M.